

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2911/2530

หจก. คำอะไหล่แทรกเตอร์
หจก. ประสิทธิชัยพัฒนาก่อสร้าง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

ใบรับบิลและใบส่งของระบุว่าส่งของให้ห้างจำเลยที่ 1 โดยมี ป. และ ส. ลงนามเป็นผู้รับบิล และผู้รับสินค้าเป็นส่วนใหญ่เมื่อบุคคลทั้งสองเป็นบุตรสาวของจำเลยที่ 2 และเป็นหุ้นส่วนของห้างจำเลยที่ 1 โดยเฉพาะ ป. ยังได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 ให้เป็นผู้สั่งของในนามของห้างจำเลยที่ 1 ด้วย เช่นนี้เป็นพฤติการณ์ถือได้ว่า ห้างจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการได้cheid ป. ให้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 มีอำนาจสั่งซื้อสินค้าแทนจำเลยที่ 1 เมื่อ ป. สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์แทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบใช้ราคาให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างจำเลยที่ ๑ จำเลยซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ไปจากโจทก์หลายครั้งเป็นเงินรวม ๗๑,๐๕๙ บาท โจทก์ส่งมอบสินค้าให้จำเลยแล้ว จำเลยไม่ชำระราคาภายในกำหนด ขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่ามีได้สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามฟ้องให้โจทก์

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ใบรับบิลและใบส่งสินค้าทุกฉบับระบุว่าส่งของให้ห้าง
จำเลยที่ ๑ นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังมีนางปราณี ไกรสุวรรณसार และนางสาว
สุทธิพร ไกรสุวรรณसार ลงนามเป็นผู้รับบิลและผู้รับสินค้าเป็นส่วนใหญ่ เมื่อบุคคล
ทั้งสองนี้เป็นบุตรสาวของจำเลยที่ ๒ และเป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ ๑ โดยเฉพาะนาง
ปราณียังได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ ให้เป็นผู้ส่งของในนามจำเลยที่ ๑ ด้วย ตาม
พฤติการณ์ฟังได้ว่าห้างจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้เชิดนางปราณี
ให้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ มีอำนาจสั่งซื้อสินค้าแทนจำเลยที่ ๑ ได้เมื่อนางปราณี
สั่งซื้อสินค้าแทนจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ได้รับสินค้าตามที่สั่งซื้อจากโจทก์แล้ว
จำเลยที่ ๑ ก็ต้องรับผิดชอบใช้ราคาสินค้าให้โจทก์

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลแพ่ง - นายกิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายคำนึ่ง อุไรรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ